

AZRINA BINTI KAMARUDIN

LWN.

JAAFAR BIN AHMAD

[Mahkamah Rayuan Syariah Di Shah Alam, Selangor, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Puan Hajah Noor Hadina binti Ahmad Zabidi (Panel), Pada 8 Disember 2023 bersamaan 24 Jamadilawal 1445H]

[Kes Permohonan No.: 2307-A0010-452-0073]

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Menyerahkan Rekod Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

**Pegum Syarie Pemohon : Dato' Dr. Mohd Zaidi in Md Zain @ Zakaria
daripada Tetuan Zaidi Zain & Associates**

Pegum Syarie Responden : Tidak Diwakili

ALASAN PENGHAKIMAN

- [1] Kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapat pelanjutan tempoh masa bagi menyerahkan Rekod Rayuan kepada Pihak Responden untuk Kes Rayuan (Mal) No.:2302-A0010-001-0013 (Rayuan Harta Sepencarian). Permohonan ini difailkan oleh Pihak Pemohon pada 20/7/2023 akibat kelewatan membuat serahan Rekod Rayuan kepada pihak Responden dalam tempoh masa yang ditetapkan.

- [2] Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 berkaitan kuasa Mahkamah untuk melanjutkan tempoh masa, iaitu -

Seksyen 238 - Memanjangkan Atau Memendekkan Masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

- [3] Permohonan Pemohon ini adalah mengenai serahan Notis Rayuan berdasarkan peruntukan seksyen 142 (3) Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan sebagaimana berikut-

Seksyen 142. Rekod rayuan jika perayu diwakili

[3] Perayu hendaklah dalam tempoh yang dihadkan bagi memfailkan rekod itu menyampaikan suatu salinannya kepada setiap pihak yang kepadanya notis rayuan itu telah disampaikan.

- [4] Sukacita kami nyatakan bahawa banyak penghakiman telah diputuskan berhubung dengan permohonan perlanjutan tempoh masa seperti kes ***Sharifah Badariah Binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain, Kes Permohonan No.: 10000-099-0005-2009*** oleh Mahkamah Rayuan Syariah

Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013], JH 36(1) serta kes *Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hassan Bin Wan Daud [2015], JH 40(1)*, di mana Panel Hakim Mahkamah Rayuan kes-kes berkenaan telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 Akta 585 tersebut, iaitu-

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya (semakan);
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi.

[5] Melalui Afidavit Sokongan, kami dapati bahawa permohonan ini dibuat setelah berlalunya tempoh masa selama **18 hari** dari tarikh akhir serahan Notis Rayuan yang sepatutnya disempurnakan iaitu pada atau sebelum **14/2/2023**.

[6] Bagi kelewatan tersebut, Pemohon menyatakan bahawa alasan kelewatan adalah berpunca daripada **keengganan Peguam Syarie Responden terdahulu iaitu Rubiah Jaafar & Partners yang enggan menerima Notis Rayuan tersebut disebabkan belum menerima apa-apa arahan daripada pihak Responden dan pihak Pemohon juga telah menjalankan usaha yang wajar melalui usaha penyerahan kepada Responden di alamat terakhir Responden iaitu di Petrol Stesen Petronas yang beralamat di Lot 26103, Jalan SP 4/31, Bandar Saujana Putra, 42610 Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan namun usaha tersebut menemui kegagalan kerana Responden tiada di alamat terakhir tersebut.**

[7] Pihak Pemohon seterusnya menegaskan bahawa-

-
- i. Wujud kebarangkalian yang sangat tinggi untuk pihak Pemohon berjaya dalam rayuannya kerana isu yang ingin dibawa dan dibangkitkan dalam rayuan tersebut adalah berkenaan bahagian pihak Pemohon dalam perintah Harta Sepencarian yang sepatutnya memperolehi bahagian yang lebih besar daripada pihak Responden.
 - ii. Permohonan ini sama sekali tidak akan menimbulkan prejudis kepada mana-mana pihak, malah Responden sendiri tidak hadir di sepanjang kes ini bagi menjawab tuntutan Pemohon meskipun telah menerima notis permohonan kes ini;
 - iii. Responden tidak pernah membangkitkan isu kelewatan berkaitan penyerahan Notis Rayuan yang lewat tersebut; dan
 - iv. Demi keadilan kepada semua pihak termasuk anak kepada Pemohon dan Responden, rayuan ini wajar didengar dari segi meritnya.

[8] Pihak Responden yang tidak hadir dan tidak mengemukakan sebarang afidavit Balasan terhadap permohonan ini setelah Notis Permohonan ini telah berjaya disempurnakan secara tampalan di alamat terakhir Responden

[9] Setelah kami meneliti Afidavit Sokongan yang difailkan oleh Pihak Pemohon, kami dapati bahawa ini adalah permohonan lanjut tempoh masa menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden yang telah difailkan selepas Pihak Pemohon gagal berbuat demikian dalam tempoh masa yang ditetapkan.

[10] Kami tegaskan di sini bahawa pematuhan kepada tempoh masa yang ditetapkan dalam Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 adalah suatu yang *fundamental* dan hendaklah dipatuhi dengan ketat oleh Perayu dan Responden di dalam mana-mana peringkat prosiding rayuan. Pematuhan ini akan memberi kesan dalam menentukan sama ada Mahkamah Rayuan Syariah boleh meneruskan prosiding untuk mendengar rayuan Pihak Perayu atau sebaliknya.

[11] Bagi kes permohonan ini, alasan yang dikemukakan oleh Pihak Pemohon adalah kerana keengganan pihak Peguam Syarie yang terdahulu menerima Notis Rayuan tersebut dan usaha untuk penyerahan sendiri kepada Responden juga gagal disebabkan Responden tiada di alamat yang terakhir sebagaimana afidavit Tanpa Serahan bertarikh 17/4/2023. Berhubung dengan tempoh masa penyerahan Notis Rayuan berdasarkan seksyen 139(8), hanya mempunyai frasa ayat *‘dalam masa yang dihadkan bagi pemfailan rayuan’*. Frasa ayat ini telah diulas oleh Panel Mahkamah Rayuan Syariah Selangor di dalam kes ***Mohd Taha B. Wan Ahmad lwn. Jaiton Bee @ Zaiton Bee Bt. Mohd Yaacob***, Kes Mal (Rayuan) Negeri Selangor No. 10000-017-0022-2011 yang telah merujuk kepada kes di Mahkamah Agong iaitu ***Lee Lan V. Lim Yoon Loy & Ors [1991] 1 CLJ 251 (26/9/1991)*** iaitu-

“Sebagaimana kaedah pentafsiran oleh Mahkamah Agong, kami juga berpendapat bagi maksud memahami frasa “dalam tempoh had masa bagi pemfailan rayuan” yang terdapat di bawah subseksyen 139 (6) Enakmen Tatacara Mal, ia perlu dibaca bersama subseksyen 139 (3). Dengan cara tersebut ia akan membawa maksud Notis Rayuan hendaklah diserahkan kepada Responden selepas Notis Rayuan difailkan ke Mahkamah dan penyerahan tersebut hendaklah dalam tempoh 14 hari dari tarikh keputusan Mahkamah Bicara yang dirayu”

[12] Penjelasan yang dikemukakan tersebut turut diulaskan oleh Panel Mahkamah Rayuan Syariah Selangor di dalam kes *Krisna Handajani lwn. Azian Binti Omar*, Kes Mal (Rayuan) Negeri Selangor No. 10000-017-0018-2011 yang diputuskan pada 11/6/2013 [JH 37(2)] dan kes *Hamidah Binti Elias lwn. Sabariah Bee Binti Abdul Karim & Khairunnisa Binti Ahmad*, Kes Mal (Rayuan) Negeri Selangor No. 10000-017-0021-2014 yang diputuskan pada 31/3/2015 [JH 40 (1)]. Oleh yang demikian, berdasarkan rujukan kes-kes tersebut, sukacita kami nyatakan tempoh masa serahan Notis Rayuan kepada Pihak Responden hendaklah dilaksanakan dalam tempoh masa **14 hari dari tarikh keputusan itu diberikan.**

[13] Berdasarkan dapatan-dapatan tersebut kami berpendapat alasan kelewatan yang dikemukakan oleh Pemohon bukanlah sesuatu yang disengajakan dan masih boleh dipertimbangkan demi memastikan keadilan dapat ditegakkan. Tempoh kelewatan pula adalah masih dalam tempoh tidak terlalu lama untuk menunjukkan kesungguhan Pemohon dalam usaha penyampaian Notis Rayuan kepada pihak Responden termasuk usaha penyampaian ke alamat terakhir Responden.

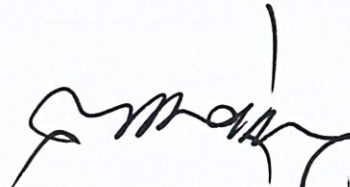
KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Sokongan, dan Hujahan Pihak Pemohon, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut—

[1] Permohonan Pemohon untuk mendapat Kebenaran Melanjutkan Tempoh Masa Penyerahan Notis Rayuan melalui tampalan **DILULUSKAN**

[2] Pemohon dikehendaki menyerahkan Notis Rayuan Kepada Pihak Responden dalam tempoh 14 hari mulai dari tarikh hari ini.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



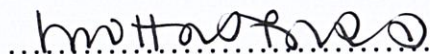
.....
1. **YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....
2. **YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....
3. **YA Puan Hajah Noor Hadina binti Ahmad Zabidi**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

